

BEOS-1201/25

Warszawa, 22 lipca 2025 r.

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L.dz. SPS-III-020.145.13.2025

Data wpływu 22. 07. 2025

Do druku nr 1404

Pan

Szymon Hołownia

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
(druk sejmowy nr 1404)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Zgodnie z uzasadnieniem projektu i deklarowanymi skutkami regulacji (DSR) proponowana ustawa służy rozwiązaniu problemu, jakim jest brak w prawie pracy ogólnej zasady ustalania stażu pracy dla celów nabywania prawa do wszystkich świadczeń i uprawnień pracowniczych wynikających ze stosunku pracy. Niektóre świadczenia i uprawnienia pracownicze, uzależnione od posiadania określonego okresu zatrudnienia (np. nagroda jubileuszowa czy dodatek stażowy), nie mają powszechnego zastosowania, gdyż są ustalane w przepisach dotyczących danego uprawnienia czy świadczenia. Ponadto przepisy szczególne regulują kwestię wliczania do stażu pracy okresów pełnienia określonej służby (w Policji i w innych formacjach), sprawowania określonych stanowisk, pełnienia funkcji, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, pobierania stypendium, prowadzenia gospodarstwa rolnego, wykonywania przez skazanego odpłatnego zatrudnienia. Natomiast okresy podejmowania niektórych innych aktywności (np. prowadzenia pozarolniczej działalności czy wykonywania umowy zlecenia albo pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej) nie są wliczane do okresu zatrudnienia w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. Obecna sytuacja – w ocenie Wnioskodawców – stwarza nierówne szanse dla różnych grup osób, które, w związku z rodzajem pracy czy podstawą prawną jej wykonywania, nie mogą zaliczyć okresów tej aktywności do stażu pracy, uprawniającego do dostępu do uprawnień pracowniczych lub stanowisk.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Projekt zakłada zmianę art. 302 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy¹ (dalej: k.p.) oraz dodanie art. 302¹ i art. 302² w k.p. Zgodnie z art. 302 k.p. do okresu zatrudnienia wlicza się okresy służby we wskazanych w tym przepisie służbach i urzędach, w zakresie i na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami. W projekcie zaproponowano uzupełnienie katalogu tych służb i urzędów o Straż Marszałkowską i Służbę Celno-Skarbową. Proponowany art. 302¹ k.p. zakłada wliczanie do okresu zatrudnienia okresy:

- prowadzenia przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych² oraz okresy pozostawania osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność;
- wykonywania przez osobę fizyczną umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks cywilny³ stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
- wykonywania przez osobę fizyczną umowy agencyjnej;
- pozostawania osobą współpracującą z osobą wykonującą umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług lub umowę agencyjną;
- pozostawania przez osobę fizyczną członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych;
- zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem.

W przypadku nakładania się okresów tych aktywności albo tych okresów z okresem pozostawania w stosunku pracy, do okresu zatrudnienia będzie wliczany tylko jeden z tych okresów. Okresy te będą poświadczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a w przypadku wykonywania za granicą pracy zarobkowej innej niż zatrudnienie – okresy „udokumentowane” (bez wskazania szczególnego wymogu co do formy tego udokumentowania). Wniosek o wydanie zaświadczenia przez ZUS będzie składany w postaci elektronicznej za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS (proponowany art. 302² k.p.).

Ponadto projekt zakłada zmianę art. 128 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy⁴, zaliczając okresy wykonywania przez skazanego odpłatnego zatrudnienia, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło (obecnie wyłączenie dotyczy wszystkich umów cywilnoprawnych), do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Dodawany w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej⁵ art. 188a zakłada, że funkcjonariuszowi, który po zwolnieniu ze służby w Służbie Celno-Skarbowej podjął pracę, okres tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie uprawnień wynikających z prawa pracy.

¹ Dz. U. z 2025 r. poz. 277.

² Dz. U. z 2025 r. poz. 350, ze zm.

³ Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 oraz poz. 1237.

⁴ Dz. U. z 2024 r. poz. 706, ze zm.

⁵ Dz. U. z 2025 r. poz. 222.

Projekt zawiera przepisy przejściowe. Projekt przewiduje, że uprawnienia pracownicze wynikające z wyliczenia okresów zatrudnienia na podstawie proponowanej ustawy będą przysługiwały od dnia jej wejścia w życie (art. 4). Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. (art. 5).

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy nie rozważali alternatywnych rozwiązań.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

Odstąpiono od porównań międzynarodowych. Projektowana regulacja ma unormować kwestie wynikające w znacznej mierze ze specyficznego dla polskiego porządku prawnego i polskiego rynku pracy wysokiego udziału niestandardowych form zatrudnienia, w tym umów cywilnoprawnych⁶.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

1) Zasadnicza część projektu dotyczy zmian w przepisach końcowych k.p. i wprowadzenia regulacji nakazującej uwzględniać wskazane okresy służby lub wykonywania pracy w różnych formach prawnych do okresów zatrudnienia. Nie precyzuje się celu wliczania tych okresów, a zatem należy przyjąć, że miałyby to mieć miejsce we wszelkich sytuacjach, w których obliczenia są dokonywane (w tym dla celów oceny spełnienia warunków zajmowania danego stanowiska lub przyznawania uprawnień przewidzianych wewnątrzzakładowymi źródłami prawa pracy obowiązującymi u danego pracodawcy, takimi jak regulamin pracy lub regulamin wynagradzania).

Należy podkreślić, że projekt dotyczy również wliczania objętych projektem okresów do długości okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, jeżeli praca była wykonywana dla tego pracodawcy (zob. art. 302¹ § 8 k.p.). Wliczanie wywoływałoby skutki jedynie w zakresie objętym Kodeksem pracy, czyli uprawnień i obowiązków pracowniczych. Nie miałyby przełożenia na uprawnienia i obowiązki z zakresu innych dziedzin prawa, w tym zabezpieczenia społecznego. Są one bowiem regulowane odrębnymi przepisami. Zwykle przepisy te samodzielnie określają przesłanki uwzględniania poszczególnych okresów, nawet jeżeli odwołują się przy

⁶ Patrz m.in.: *Non-standard forms of employment. Recent trends and future prospects*, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, <https://www.eurofound.europa.eu/system/files/2018-04/ef1746en.pdf>; *Overview of new forms of employment 2018 update*, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c6d56847-a037-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en>; *Managing social risks of non-standard employment in Europe*, International Labour Organization, <https://researchrepository.ilo.org/esploro/outputs/encyclopediaEntry/Managing-social-risks-of-non-standard-employment/995219556902676>. [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 21 VII 2025 r.].

tym do okresu zatrudnienia (np. określając warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej⁷ lub do emerytury minimalnej⁸ albo zasiłku dla bezrobotnych⁹).

Zmiana w art. 302 k.p. zmierza do tego, żeby do okresów zatrudnienia, oprócz okresów służby w dotychczas wymienionych w tym przepisie formacjach, wliczać również okres służby w Straży Marszałkowskiej i Służbie Celno-Skarbowej. Wliczanie miałyby następować, jak w przypadku innych służb, „w zakresie i na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami”. Zmiana tego przepisu samodzielnie nie prowadzi zatem do zmiany stanu prawnego. Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej¹⁰ funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej, który po zwolnieniu ze służby w Straży Marszałkowskiej podjął pracę, okres tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie wszelkich uprawnień wynikających z prawa pracy. Natomiast w stosunku do byłych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do analogicznego skutku prowadzi zmiana zaproponowana w art. 3 projektu, polegająca na dodaniu art. 118a w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej.

Zaprojektowany nowy art. 302¹ k.p. obejmuje okresy:

- prowadzenia przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz okresy pozostawania osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność;
- wykonywania przez osobę fizyczną umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
- wykonywania przez osobę fizyczną umowy agencyjnej;
- pozostawania osobą współpracującą z osobą wykonującą umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług lub umowę agencyjną;
- pozostawania przez osobę fizyczną członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych;
- zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem.

Dla poszczególnych kategorii sformułowano dodatkowy warunek związany z ubezpieczeniami społecznymi: opłacania składek (§ 1 i § 5), podlegania ubezpieczeniom (§ 2) lub niepodlegania ubezpieczeniom społecznym na podstawie odrębnych przepisów, w tym art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców¹¹ (§ 3 i § 4). Nie wskazano, że chodzi o opłacanie składek lub podleganie ubezpieczeniom z danego tytułu, co może wywołać wątpliwości w przypadku tzw. zbiegu tytułów ubezpieczenia (np. gdy dana osoba nie opłacała składek z tytułu umowy zlecenia, gdyż jednocześnie spełniała warunki do ubezpieczenia jako duchowny).

W uzasadnieniu projektu nie wyjaśniono, czym się kierowali się Wnioskodawcy, dobierając akurat te okresy. W szczególności w zaproponowanym

⁷ Zob. ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych; Dz. U. z 2024 r. poz. 1696.

⁸ Zob. art. 87 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; Dz. U. z 2024 r., poz. 1631, ze zm.

⁹ Zob. art. 218 i nast. ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia; Dz. U. z 2025 r. poz. 620.

¹⁰ Dz. U. z 2025 r. poz. 607, ze zm.

¹¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 236, ze zm.

katalogu brakuje okresów wykonywania umów o dzieło¹², których wykonawcy są zwykle pozbawieni wszelkich uprawnień socjalnych (zob. zaproponowana w art. 2 projektu zmiana art. 128 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, która w odniesieniu do obecnego brzmienia przepisu różnicuje okresy wykonywania umowy o dzieło i innych umów cywilnoprawnych oraz wyłącza wliczanie okresów wykonywania umowy o dzieło do okresów zatrudnienia). Nawiązanie w treści przepisów do ubezpieczeń społecznych pozwala również dostrzec, że w projekcie brak jest uwzględnienia okresów, gdy dana osoba miała status duchownego lub była osobą sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem¹³, która przez okres co najmniej 6 miesięcy wykonywała pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, była osobą współpracującą albo prowadzącą pozarolniczą działalność inną niż gospodarcza i zaprzestała wykonywania umów albo działalności. Projekt odnosi się tylko do okresu „zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (art. 302¹ § 5 k.p.). Pominięto inne osoby wymienione w art. 6a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wskazane powyżej.

W uzasadnieniu projektu nie wyjaśniono również, dlaczego wprowadzono dodatkowe warunki związane z ubezpieczeniami społecznymi, choć można się domyślać, że jest to związane z celami dowodowymi (por. zaprojektowane przepisy art. 302¹ § 11-13 k.p.). Jednak wystawianie zaświadczeń przez ZUS nie może być zastosowane do wszystkich objętych projektem sytuacji. Wtedy nadal istnieje potrzeba pozostawienia w gestii pracodawcy oceny „udokumentowania” okresów, w których dana osoba nie podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie odrębnych przepisów (§ 4) oraz pracy za granicą (§ 6). Ten ostatni przypadek może budzić dodatkowe wątpliwości interpretacyjne, gdyż mowa w nim o okresie „przebyłym za granicą u pracodawcy zagranicznego” i jednocześnie „okresie wykonywania innej niż zatrudnienie pracy zarobkowej”. Może bowiem wystąpić sytuacja, że podmiot, u którego była wykonywana praca w danym okresie, nie miał statusu pracodawcy, a jedynie zleceniodawcy, spółdzielni lub osoby, z którą współpracowano przy prowadzeniu działalności gospodarczej – por. § 9, który nie odsyła do § 5). Można również dodać, że dla pracowników szczególnie trudne może być „udokumentowanie” okresów wykonywania w przeszłości umów zlecenia lub o świadczenie usług przez uczniów lub studentów do ukończenia 26 lat, skoro zawarcie umowy zlecenia nie wymagało formy pisemnej.

W zaprojektowanym art. 302² k.p. wskazano, że wniosek o wydanie zaświadczenia przez ZUS „składa się” za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ten podmiot. Nie doprecyzowano, kto ma być uprawniony do złożenia takiego wniosku.

¹² Zwrócono na to uwagę w ramach konsultacji społecznych w ankietach o ID 191824 i 205779.

¹³ Oznacza to osobę fizyczną sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki tej osoby, przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia (art. 4 pkt 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Projekt przewiduje regułę kolizyjną, że w przypadku nakładania się okresów wskazanych w zaprojektowanych § 1-6 art. 302² k.p. lub nakładania się tych okresów z okresem pozostawania w stosunku pracy, do okresu zatrudnienia wlicza się tylko jeden z tych okresów. Nie dookreślono, czy jednorazowe ustalenie, który z okresów ma być wliczany ma wywoływać skutki w każdym przypadku dokonywania obliczeń, czy też dopuszczalne są każdorazowo różne decyzje w różnych celach (w szczególności, czy wybór okresu rzeczywistego wykonywania pracy wyłączy możliwość uwzględnienia okresu nauki w celu ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego na podstawie art. 155 k.p.).

W art. 5 projektu postanowiono, że ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. Taka data wejścia ustawy w życie powinna ograniczyć problemy związane z ustalaniem uprawnień przysługujących w danym roku kalendarzowym, nie wyklucza jednak szczególnych sytuacji, gdy odpowiednie zaświadczenia lub dokumenty zostaną przedstawione w trakcie roku kalendarzowego. Chodzi przede wszystkim o urlop wypoczynkowy i konieczność udzielania urlopu uzupełniającego (art. 158 k.p.).

Projekt ustawy był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej¹⁴. Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu¹⁵.

2) Opiniowany projekt ingeruje w sferę stosunków pracy poprzez rozszerzenie – dla określonej grupy pracowników – uprawnień wynikających ze stażu pracy. Ponadto projekt pociąga za sobą pewne obciążenia administracyjne dla pracodawców, które wynikną z konieczności ponownego przeliczenia stażu pracy na wniosek zainteresowanych pracowników. Normowane zagadnienia pozostają zasadniczo poza zakresem Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC). Dodatkowo można odnotować, że stosunki pracy należą do sfery regulacji Europejskiej Karty Socjalnej (z 1961 r.), ale ta umowa pozostawia państwom swobodę w zakresie normowanym w projekcie ustawy.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A) Podmioty, na które oddziaływać będzie projektowana ustawa

Osoby fizyczne (pracownicy i osoby wykonujące pracę na innych podstawach prawnych, ok. 17,06 mln osób¹⁶), w tym:

¹⁴ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk)*, opinia BEOS z 23 VI 2025 r., BEOS-WPEiM-1194/25.

¹⁵ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 23 VI 2025 r., BEOS-WAPEiM-1195/25.

¹⁶ Na koniec I kwartału 2025 r. (według metodologii Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności – BAEL) liczba osób pracujących w Polsce wyniosła 17 060 tys. (17,06 mln). Ta kategoria obejmuje szeroko rozumianą populację pracującą, w tym zarówno osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, jak i wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych czy prowadzące działalność na własny rachunek – *Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo 26.05.2025 r. (wyniki wstępne Badania*

- osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (w tym korzystające z „ulgi na start”) oraz zawieszające tę działalność w celu opieki nad dzieckiem;
- osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług (w tym np. umowy uaktywniającej dla niań), umowy agencyjnej;
- osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność lub wykonującymi umowy cywilnoprawne;
- członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych;
- osoby, które wykonywały lub wykonują pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego;
- osoby, które uzyskają prawo do wliczenia tych okresów do stażu pracy (np. studenci łączący pracę z nauką);
- skazani wykonujący odpłatne zatrudnienie z wyłączeniem umowy o dzieło;
- funkcjonariusze służący w: Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, a w szczególności Straży Marszałkowskiej i Służbie Celno-Skarbowej, którzy niezależnie od pracy podejmowanej po zakończeniu służby nabędą uprawnienia do zaliczenia okresów tej służby do okresu zatrudnienia i korzystania z uprawnień wynikających z prawa pracy.

Osoby te uzyskają uprawnienia do wliczenia do ich okresu zatrudnienia okresów pracy, w których opłacały składki (§ 1 i § 5), oraz okresów, w których podlegały (lub nie podlegały) ubezpieczeniom społecznym na podstawie odrębnych przepisów¹⁷.

Przyjęcie ustawy wpłynie na uprawnienia pracownicze tych osób, w tym: wymiar urlopu, okres wypowiedzenia, wysokość odprawy, dodatek stażowy (o ile jest wypłacany).

Pracodawcy

Ustawa wpłynie na wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce, zatrudniające lub współpracujące z osobami na umowach cywilnoprawnych lub samozatrudnionymi. Szacuje się, że w Polsce działa ponad 2,78 mln aktywnych firm¹⁸. Pracodawcy będą podmiotem, który poniesie najwyższe koszty związane z wprowadzeniem ustawy,

Aktywności Ekonomicznej Ludności w 1 kwartale 2025 r.), GUS, <https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5475/12/64/1/pracujacy-bezrobotni-i-bierni-zawodowo-wyniki-wstepne-badania-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-w-1-kwartale-2025-r..pdf>.

¹⁷ W przypadku nakładania się okresów tych aktywności albo tych okresów z okresem pozostawania w stosunku pracy, do okresu zatrudnienia będzie wliczany tylko jeden z tych okresów.

¹⁸ *Przedsiębiorstwa aktywne w 4 kwartale 2024 r.*, GUS, (dane opublikowane 6 marca 2025 r.) <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiębiorstwa-niefinansowe/przedsiębiorstwa-aktywne-w-4-kwartale-2024-r-42,1.html>.

ale również będzie musiał dostosować swoje procedury do nowych wymogów, w zależności od swojej sytuacji. Zmiany wpłyną przede wszystkim na¹⁹:

- mikroprzedsiębiorstwa (do 9 pracowników) stanowiące zdecydowaną większość (ok. 95,7-97%) wszystkich firm w Polsce (z ok. 2,78 mln aktywnych firm w IV kw. 2024 r. ok. 2,66 mln to mikrofirmy); to te podmioty najczęściej zatrudniają na umowach cywilnoprawnych i prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), więc najbardziej odczują koszty zmian; wiele z nich będzie musiało przeliczyć staż pracy swoich obecnych i byłych pracowników;
- małe przedsiębiorstwa (10-49 pracowników) stanowiące około 2,2-2,6% wszystkich firm (ok. 50-60 tys.) i zatrudniające pracowników na umowach cywilnoprawnych;
- średnie przedsiębiorstwa (50-249 pracowników) stanowiące około 0,6-0,7% wszystkich firm (ok. 15 tys.), które będą musiały zweryfikować staż pracy dużej grupy pracowników;
- duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 pracowników) stanowiące jedynie ok. 0,2% wszystkich firm (kilka tysięcy); przedsiębiorstwa te mogą mieć wielu zleceniobiorców czy byłych samozatrudnionych;
- pracodawców w sektorze publicznym, w tym: instytucje publiczne, urzędy, szkoły, szpitale – zatrudniające pracowników na umowy zlecenie (np. w edukacji czy ochronie zdrowia); instytucje te będą musiały dostosować swoje regulaminy i systemy płacowe.

Przyjęcie ustawy wpłynie na pracę przedsiębiorstw, które zostaną zobowiązane do zaliczania przewidzianych w projekcie ustawy okresów do stażu pracy pracowników na podstawie przedłożonych dokumentów oraz do uwzględnienia i wypełnienia obowiązków w zakresie uprawnień pracowniczych (np. urlopy, okresy wypowiedzenia, odprawy, dodatki stażowe).

Instytucje publiczne odpowiedzialne za interpretację, stosowanie i egzekwowanie nowych przepisów, a także za dostosowanie własnych procedur i działań do nowych potrzeb, w tym:

- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Projektodawca i organ odpowiedzialny za kształtowanie polityki rynku pracy będzie nadzorować wdrażanie ustawy, wydawać interpretacje i ewentualnie dalsze rozporządzenia.
- ZUS jako podmiot, który będzie musiał dostosować swoje systemy informatyczne do gromadzenia i przetwarzania danych o nowych okresach wliczanych do stażu. Będzie również odpowiedzialny za wydawanie zaświadczeń o okresach ubezpieczenia z tytułu umów zlecenia i działalności gospodarczej, co może znacznie zwiększyć obciążenia administracyjne tej instytucji.
- Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) odpowiedzialna za kontrolę przestrzegania nowych przepisów przez pracodawców, weryfikację prawidłowości naliczania stażu pracy i uprawnień z niego wynikających.

¹⁹ Ibidem.

- Urzędy Skarbowe – choć urząd nie jest bezpośrednio zaangażowany w naliczanie stażu, może być źródłem danych o prowadzonej działalności gospodarczej (np. daty rozpoczęcia/zakończenia takiej działalności).
- sądy pracy – można się spodziewać, że zmiana przepisów spowoduje wzrost liczby sporów sądowych dotyczących prawidłowości naliczania stażu pracy i związanych z tym uprawnień, szczególnie w początkowym okresie obowiązywania ustawy.

Doradcy i specjaliści

Zmiany w prawie pracy zawsze generują zapotrzebowanie na usługi doradcze:

- prawników specjalizujących się w prawie pracy doradzających firmom i pracownikom w zakresie interpretacji nowych przepisów, przygotowujących opinie prawne, reprezentujących strony w sporach;
- kancelarii HR i biur rachunkowych występujących jako wsparcie w przeliczaniu stażu pracy, aktualizacji systemów kadrowych i płacowych, a także w interpretacji zmian;
- z zakresu konsultingu i szkoleń, w wyniku zapotrzebowania na szkolenia dla pracowników działów HR, kadr, księgowości, dotyczących nowych zasad naliczania stażu pracy.

B) Wpływ na społeczeństwo

Z perspektywy skutków społecznych spodziewać się można zarówno korzyści, jak i dodatkowych obciążeń. Zaproponowane w projekcie zmiany będą najbardziej korzystne dla najmłodszych stażem pracowników, w tym studentów, spośród których wielu podejmuje pracę na umowę zlecenie i spełnia wskazane wymagania²⁰. Dotychczas, pomimo że osoby te zdobywały w ten sposób cenne doświadczenie zawodowe, okresy wykonywania pracy na podstawach wskazanych w projekcie ustawy nie były wliczane do ich stażu pracy. Po zmianach, każdy udokumentowany okres pracy wykonywanej na podstawie zlecenia lub innej umowy opisanej w ustawie będzie zwiększał ich staż pracy. Młode osoby będą miały także możliwość wliczenia okresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej podczas studiów do okresu zatrudnienia, jeśli taka działalność była zarejestrowana i opłacano z niej składki (również preferencyjne).

Osoby mające niewielki staż pracy będą mogły szybciej osiągnąć wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego. Wymagany 10-letni staż pracy, uprawniający do 26 dni urlopu wypoczynkowego rocznie, zostanie osiągnięty szybciej, o ile osoby krótko aktywne na rynku pracy będą w stanie przedstawić odpowiednią dokumentację. Z tej perspektywy dla osób najmłodszych stażem dodatkowym czynnikiem przy wyborze pracodawcy mogą okazać się możliwość zaoferowania przez tego ostatniego umowy innej niż umowa o dzieło, a także możliwość wydania odpowiedniej dokumentacji. Dłuższy staż pracy wykonywanej na podstawie np. umowy zlecenia na wczesnym etapie kariery będzie niósł też długoterminowe korzyści, wpływając na uprawnienia związane z ewentualnymi odprawami,

²⁰ Zob. np. A. Świątkowski, *Status prawny studenta w świetle polskiego prawa ubezpieczeń społecznych*, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2019, nr 10, s. 2-12.

nagrodami jubileuszowymi (jeśli podmiot zatrudniający je przyznaje) oraz uprawnieniami emerytalnymi.

Niemniej istotne z perspektywy społecznych skutków wprowadzenia ustawy mogą się okazać trudności związane z gromadzeniem odpowiedniej dokumentacji i udowadnianiem stażu pracy. Osoby świadczące pracę na podstawie zleceń lub prowadzące JDG wiele lat temu mogą nie posiadać kompletnej dokumentacji (umów, rachunków, potwierdzeń płatności, deklaracji ZUS, wpisów do ewidencji działalności)²¹. Istniejące obecnie i w przeszłości problemy, zarówno prawne, jak i praktyczne, wynikające z przyjętego systemu przechowywania dokumentacji płacowej i osobowej ²², sprawiają, że wyegzekwowanie od pracowników przedstawienia odpowiedniej dokumentacji może okazać się nie tylko bardzo trudne (niekiedy niewykonalne), ale też prowadzić do frustracji tych osób, zaniechania w dochodzeniu swoich praw lub stać się przyczyną wzrostu liczby sporów sądowych dotyczących prawidłowości naliczania stażu pracy i związanych z tym uprawnień, szczególnie w początkowym okresie obowiązywania ustawy.

W podobnej sytuacji znaleźć się mogą osoby wykonujące swoją pracę za granicą, w ramach innych systemów zabezpieczenia społecznego czy w innych realiach prawnych. W takich przypadkach nowe przepisy mogą rodzić wątpliwości interpretacyjne, zwłaszcza w specyficznych, nietypowych przypadkach. Mogą pojawić się pytania o to, co dokładnie wlicza się do stażu pracy, jak potwierdzić okresy, które nie były w pełni oskładkowane, czy o szczegółowy sposób postępowania w przypadku nakładających się okresów²³.

Należy również zwrócić uwagę, że ZUS będzie zobowiązany do wydania znacznej liczby zaświadczeń, do czego systemy informatyczne ZUS, choć rozbudowane, mogą nie być w pełni przystosowane. Projektowane zmiany zakładają szybkie i efektywne generowanie przez tę instytucję dużej liczby dokumentów, zwłaszcza dla okresów odległych w czasie. Może to w praktyce prowadzić do zatorów, długiego oczekiwania na zaświadczenia i w efekcie do frustracji potencjalnych beneficjentów ustawy. Ponadto w przypadku braku zgłoszenia do ZUS (np. przy umowach zlecenia, które nie były oskładkowane lub niektórych formach pracy za granicą) pracownik będzie musiał prawdopodobnie udowodnić staż pracy na zasadach ogólnych. Może to oznaczać konieczność zbierania świadectw, listów

²¹ *Luka prawna w przepisach archiwizacji dokumentacji pracowniczej. RPO prosi premiera o jej wypełnienie*, <https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-do-premiera-luka-prawna-przepisow-archiwizacji-dokumentacji-pracowniczej>; *Obywatele mają problemy z dokumentacją płacową z dawnych lat. Rzecznik pisze do MRiPS*, <https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/problemy-obywateli-z-dokumentacja-placowa-dawnych-lat-rpo-do-mrips>.

²² A. Bisztyga, *Problem zgodności unormowań dotyczących przechowywania dokumentacji płacowej i osobowej pracodawców z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej*, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Nr 3993, „Przegląd Prawa i Administracji” CXXI, Wrocław 2020, <https://doi.org/10.19195/0137-1134.121.15>, <https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/127052/edition/115921/problem-zgodnosci-unormowan-dotyczacych-przechowywania-dokumentacji-placowej-i-osobowej-pracodawcow-z-konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej-bisztyga>.

²³ „W art. 302¹ §3 i §4 przewidziano możliwość wliczania okresów, za które nie były opłacane składki. Warto doprecyzować, jakie dokumenty będą uznawane za wystarczające do potwierdzenia tych okresów, aby uniknąć uznaniowości po stronie pracodawców.” – *Uwagi FZZ do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw*, <https://sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/druk.xsp?documentId=9BF0CC7844A7FA31C1258CB4006649DB>.

referencyjnych, wyciągów bankowych, zeznań świadków itp. – co jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym.

Projekt ustawy nie przewiduje wliczania umów o dzieło do stażu pracy, co może mieć istotny wpływ na sytuację osób zatrudnianych na tej podstawie (np. artystów, twórców czy programistów²⁴). Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku przedstawicieli branż, w których zatrudnienie obecnie lub w przeszłości odbywało się na różnych zasadach²⁵. Zmiany mogą być przez nich postrzegane jako pogłębienie nierówności wobec prawa. Przedstawiciele tych środowisk mogą w przyszłości wysuwać roszczenia dotyczące uregulowania ich sytuacji.

Należy też zwrócić uwagę, że projekt zakłada brak możliwości wnoszenia przez pracowników roszczeń o rekompensaty finansowe za „nieodebrany” dłuższy urlop z poprzednich lat. Jest to zrozumiałe z punktu widzenia finansów publicznych i stabilności firm, ale może budzić niezadowolenie wśród niektórych pracowników, mogących wskazywać np. na brak możliwości wykorzystania urlopu wyliczanego na podstawie nowych przepisów.

W projekcie nie uwzględniono wszystkich możliwych sytuacji, w których w związku z nowo nadawanymi uprawnieniami pracownicy mogliby spodziewać się zaliczenia do okresu zatrudnienia ich aktywności (patrz pkt V opinii). Jednocześnie w opiniach do projektu zwrócono uwagę na brak obowiązku informowania pracowników o możliwości uzupełnienia dokumentacji przez pracodawców, a także na trudności wynikające z przyznania pracodawcy uprawnienia, jakim jest ocenianie dokumentów przedstawionych przez pracownika. Może to prowadzić do rozbieżności interpretacyjnych na poziomie różnych przedsiębiorstw i przysporzyć kolejnych obciążeń administracyjnych²⁶. Wskazywano także na trudności związane z brakiem definicji „innej niż zatrudnienie pracy zarobkowej za granicą” czy jasnych kryteriów definiowania „osoby współpracującej”²⁷.

C) Konsultacje społeczne

Na podstawie konsultacji społecznych projektu, w których udział wzięło 96 osób, można stwierdzić, że ich uczestnicy postrzegają proponowane zmiany jako odpowiadające na bieżące problemy. Poszerzenie uprawnień może być pozytywnie

²⁴ GUS nie zbiera informacji na temat tych form zatrudnienia w ramach standardowych badań rynku pracy (jak ma to miejsce w przypadku umów o pracę czy umów zlecenia). Kluczowym źródłem danych w tym zakresie jest ZUS, który od 2021 r. gromadzi informacje o zawartych umowach o dzieło poprzez formularz RUD. Z danych tych wynika, że w 2024 r. do ZUS zostało zgłoszonych blisko 1,4 mln umów o dzieło. W tym samym okresie zgłoszono 325,4 tys. wykonawców umów o dzieło – *Liczba umów o dzieło w 2024 r. znów mniejsza*, ZUS, 21 III 2025 r., <https://www.zus.pl/-/w-2023-r.-nadaj-bez-wi%C4%99kszych-zmian-w-umowach-o-dzie%C5%82o-duplikuj-0>; K. Nowakowska, *Liczba umów o dzieło najniższa w historii. ZUS publikuje dane*, „Gazeta Prawna”, 21 III 2025 r., <https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/9762090.liczba-umow-o-dzie%C5%82o-najnizsza-w-historii-zus-publikuje-dane.html>; *Coraz mniej umów o dzieło*, ZUS, 13 VIII 2024 r., <https://www.zus.pl/-/coraz-mniej-um%C3%B3w-o-dzie%C5%82o>.

²⁵ *Uwagi KIRP do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw*, <https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/0/FB1F9C705F69D1A2C1258CBB0040CE39/%24File/1404-001.pdf>.

²⁶ *Uwagi FZZ do poselskiego projektu ustawy...*, op. cit.

²⁷ Ibidem.

przyjęte przez samych pracowników²⁸, ale jednocześnie zamieszczone uwagi wskazują, że nowe przepisy mogą być w różny sposób realizowane przez pracodawców prywatnych w małych firmach i przez pracodawców zatrudniających dużą liczbę osób²⁹. Przez te grupy zmiany mogą być postrzegane jako dodatkowe obciążenie finansowe.

Uczestnicy konsultacji zwracali także uwagę, że nowe przepisy są dodatkowym obciążeniem administracyjnym i przyczynią się do wzrostu biurokracji. Komentarze zawierały także postulaty dalej idących zmian, w tym uregulowania skutków podejmowania pracy w ramach umowy o dzieło w kontekście stażu pracy³⁰.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

Zgodnie z DSR największe obciążenia finansowe poniosą głównie duże przedsiębiorstwa, podczas gdy małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) poniosą relatywnie mniejszą część kosztów. Łączne szacowane koszty dla dużych podmiotów gospodarczych wynoszą ok. 4,34 mld zł, co stanowi 80% wszystkich kosztów ponoszonych przez sektor przedsiębiorstw w analizowanym okresie dziesięciu lat. Natomiast sektor MŚP poniesie koszty na poziomie ok. 1,08 mld zł, co odpowiada 20% łącznych kosztów w tej grupie podmiotów³¹.

Przyjęcie, że w kosztach obciążających sektor prywatny aż 80% przypadnie na duże przedsiębiorstwa, znajduje uzasadnienie w charakterze projektowanej regulacji. W przypadku dużych pracodawców częściej występują rozbudowane regulaminy wynagradzania, układy zbiorowe pracy i systemy świadczeń dodatkowych, takie jak dodatki za wieloletnią pracę czy nagrody jubileuszowe. Nowe przepisy mogą więc prowadzić do wzrostu kosztów poprzez konieczność podwyższonych wypłat tych świadczeń lub wcześniejszego ich uruchomienia. Dodatkowo, duże przedsiębiorstwa, zwłaszcza te konkurujące o wykwalifikowaną

²⁸ „Ustawa stanowi realizację zasady sprawiedliwości społecznej. Wielu pracowników, w tym także ja, nie miała wyboru w zakresie zawieranej umowy decydując się na zatrudnienie, zaś doświadczenie zdobyte w trakcie pracy na umowach innych niż umowa o pracę nie powinno być przez ustawodawcę traktowane jak nieistniejące w zakresie stażu pracy.” – ID ankiety: 36158.

²⁹ „Projekt zwraca uwagę na istotny problem, ale proponuje chyba najgorsze rozwiązanie, jakie można sobie wyobrazić. Zamiast uproszczenia prawa otrzymujemy zwiększenie biurokracji. Rozwiązanie jest banalne – powiązanie liczby dni urlopowych z wiekiem pracownika lub ustalenie jednej liczby dni urlopowych dla wszystkich. Prowadzę małą firmę i wraz z osobą od kadr uznaliśmy po prostu, że osobom powyżej 30. roku życia przyznajemy 26 dni, a i nie bawimy się w ustalanie stażu pracy. Reszta pracowników deklaruje słownie jaki ma staż i tyle. Tylko że ja mogę tak zrobić, ale istnieje mnóstwo pracodawców (głównie tych większych), w których dokumenty muszą być prowadzone bardzo skrupulatnie, a zatem każdy pracownik będzie musiał dostarczyć dowód na swój staż pracy, żeby ustalić przysługujący urlop. To kolejne tysiące zmarnowanych roboczogodzin na biurokrację. Moja propozycja - do 26 roku życia 21 dni, powyżej 26 roku życia 26 dni. Będzie to dobrze korespondowało z ulgą dla młodych. 26-latkowie zaczynający płacić podatek dochodowy przynajmniej dostaną dodatkowe kilka dni urlopu.” – ID ankiety: 37796.

³⁰ „Wierzę, że ustawa przyczyni się do lepszego startu na rynku pracy młodych ludzi pracujących i wyeliminuje chociaż część myślenia o pracy na umowie zlecenie jako szarej strefie. Odpowie na potrzeby rzeszy osób pracujących jako freelancerzy w ramach nowych zawodów i nie tylko. Każda praca jest pracą i wykluczanie ze względu na typ umowy nie może mieć dłużej miejsca.” – ID ankiety: 35909.

³¹ Szczegółowe wyjaśnienie założeń i sposobu obliczenia powyższych kwot nie zostało dołączone do DSR.

kadre ze strefy budżetowej, mogą być zmuszone przez mechanizmy rynkowe do przejmowania pracowników z większym stażem i doświadczeniem, co dodatkowo zwiększa ich zobowiązania płacowe.

Jak podano w DSR szacunek, zgodnie z którym mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa poniosą jedynie ok. 20% kosztów regulacji, wynika z ograniczonej skali ww. zjawisk, na które nowe przepisy będą miały realny wpływ. W przypadku MŚP rzadziej występują rozbudowane układy zbiorowe pracy czy szczegółowe regulaminy wynagradzania, a dodatki za wieloletnią pracę lub nagrody jubileuszowe są znacznie mniej powszechne. W konsekwencji projektowane rozwiązania, choć mogą skutkować pewnym wzrostem obciążeń, np. z tytułu wcześniejszego nabywania prawa do dłuższego urlopu, mają relatywnie mniejsze znaczenie kosztowe dla mniejszych i średnich podmiotów.

Przewidywane skutki gospodarcze projektowanej regulacji wykraczają jednak poza proste przesunięcia kosztów między państwem, przedsiębiorcami i pracownikami. W praktyce rynek pracy zareaguje szeregiem zachowań adaptacyjnych³², często nieoczywistych, a w części sprzecznych z intencją ustawodawcy. Poniżej przedstawiono sześć kluczowych mechanizmów, które mogą realnie wystąpić w polskich warunkach³³.

Można spodziewać się efektu selekcji kandydatów wysokiego ryzyka kosztowego. Pracodawcy w sektorze prywatnym zaczną jeszcze uważniej analizować życiorysy kandydatów, zwracając uwagę na długie okresy samozatrudnienia, pracy poza granicami państwa lub pracy na zlecenie. Im więcej takiego „ukrytego” stażu, tym większy dla firmy koszt potencjalnych dodatków, dłuższego urlopu czy odprawy. W praktyce może to oznaczać niższe stawki na start albo dłuższe okresy próbnego lub nawet niechęć do zatrudniania nowych pracowników³⁴. Rynek uwzględni ryzyko związane z zatrudnieniem w kosztach początkowych zamiast płacić je później. W efekcie zatrudnianie na etat może w niektórych branżach spowolnić, mimo że celem regulacji jest jego upowszechnienie³⁵.

Część firm może zmienić dotychczasową praktykę zatrudniania i zmienić część umów w kierunku umów o dzieło, które są wyłączone z nowych zasad liczenia stażu. Tam, gdzie to możliwe, zwłaszcza w marketingu, IT czy produkcji treści, „dzieło” stanie się bezpieczniejszą i tańszą alternatywą. Powstaje tu ryzyko nowej segmentacji rynku: regulacja miała zmniejszać nierówność między etatem a innymi formami świadczenia pracy, ale może zwiększyć udział umów o dzieło.

Z pewnością pojawią się również wyższe koszty transakcyjne. W tym przypadku oznaczają one dodatkowy czas, pieniądze i wysiłek poznawczy

³² G. Giotis, *Labor Market Institutions and Employment*, „Encyclopedia” 2024/4, s. 273-294; A. Bottasso, M. Bratti, G. Cardullo, M. Conti, G. Sulis, *Labor Market Regulations and Firm Adjustments in Skill Demand*, „Journal of Public Economics” 2025, nr 242.

³³ Na wstępie należy dodać, że w ramach konsultacji społecznych tego projektu zgłoszono kilkadziesiąt uwag, w większości pozytywnych, podkreślających, że projekt zmniejsza segmentację rynku pracy i poprawia sytuację osób de facto świadczących pracę na podstawie innych tytułów prawnych niż umowa o pracę (ID ankiety: 191404, 219137 i 196435).

³⁴ D. Fiaschi, C. Tealdi, *Let's Roll Back! The Challenging Task of Regulating Temporary Contracts*, IZA Discussion Paper No. 16777, Institute of Labor Economics (IZA), Bonn 2024.

³⁵ B. Boockmann, T. Hagen, *Fixed-term Contracts as Sorting Mechanisms: Evidence from Job Durations in West Germany*, „Labour Economics” 2008, t. 15, nr 5, s. 984-1005.

ponoszony przez pracowników i pracodawców w celu spełnienia nowych wymogów dowodowych i administracyjnych, które same w sobie nie tworzą wartości dodanej, lecz są niezbędne do potwierdzenia prawa do świadczeń lub uniknięcia sporów. Pracownicy będą musieli udowadniać swój staż, kompletować dokumenty z ZUS czy przedsiębiorstw mających siedzibę poza terytorium Polski. Pracodawcy z kolei będą kalkulować ryzyko błędów, co wzmocni rolę działów HR i działów prawnych. Nietrudno przewidzieć, że pojawi się więcej sporów sądowych o to, czy wyższy staż faktycznie przysługuje. Dla mniejszych firm oznacza to dodatkowe obciążenia organizacyjne, które nie tworzą nowej wartości, a mogą zniechęcać do formalnego zatrudniania.

Z dużą dozą pewności można stwierdzić, że na tej zmianie może skorzystać administracja publiczna. Etát w urzędzie stanie się bardziej atrakcyjny dla osób z dużym stażem. Dodatki i urlopy są jasno określone i gwarantowane. Urzędy zyskają więc nową przewagę w walce o specjalistów, co jednocześnie oznacza, że sektor prywatny może stracić część wykwalifikowanej kadry albo będzie musiał konkurować wyższymi stawkami.

W związku z powyższym niektórzy pracownicy realnie zyskają. Osoby z kilkuletnim stażem samozatrudnienia mogą liczyć na wyższe pensje netto już w 2026 r. Jednak dla firm z niską marżą to dodatkowy koszt, który często zostanie przerzucony na ceny usług czy produktów. W niektórych branżach może to podbić presję inflacyjną i uruchomić efekt domina, czyli podwyżki w jednej grupie zawodowej będą argumentem do negocjacji dla innych³⁶. W wariancie pozytywnym, jeżeli firmy nie zaczną zawierać istotnie więcej umów o dzieło i poradzą sobie z nowymi obowiązkami dowodowymi, różnice między etatem a samozatrudnieniem i innymi formami świadczenia pracy faktycznie się zmniejszą. To może w dłuższej perspektywie zwiększyć mobilność zawodową i premiować kompetencje, a nie formę umowy. Ten optymistyczny scenariusz wymaga jednak, żeby rynek realnie skorzystał z nowych możliwości, a to nie jest przesądzone.

Warto podkreślić, że opisane reakcje adaptacyjne przedsiębiorców i pracowników mają solidne podstawy w udokumentowanych mechanizmach psychologicznych. Przedsiębiorstwa unikające kandydatów z długim okresem samozatrudnienia działają zgodnie z dobrze zbadaną awersją do ryzyka³⁷, czyli wolą uniknąć potencjalnych dodatkowych kosztów, nawet kosztem utraty wartościowych pracowników. Również wybór umowy o dzieło jako prostszej alternatywy potwierdza regułę najmniejszego wysiłku, czyli przedsiębiorcy minimalizują bieżące obciążenia administracyjne i poznawcze. Z kolei koszt poznawczy związany z koniecznością dokumentowania stażu może skutecznie zniechęcać pracowników do egzekwowania swoich praw, ponieważ wysiłek włożony w formalności jest psychologicznie obciążający³⁸. W krótkim okresie wzrost

³⁶ O. Nadoveza, *Do Increases in Public Sector Wages Affect Inflation?*, „Public Sector Economics” 2025, t. 49, nr 1, s. 1-44.

³⁷ D. Kahneman, J.L. Knetsch, R.H. Thaler, *Anomalies: The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias*, „Journal of Economic Perspectives” 1991, t. 5 nr 1.

³⁸ D. Moynihan, P. Herd, H. Harvey, *Administrative Burden: Learning, Psychological, and Compliance Costs in Citizen-State Interactions*, „Journal of Public Administration Research and Theory” 2015, t. 25 nr 1 (2015), S. Shahab, L.K. Lades, *Sludge and Transaction Costs*, „Behavioural Public Policy” t. 8 nr 2 (2024).

dodatków stażowych może podbić oczekiwania płacowe na całym rynku (efekt zakotwiczenia), gdy pracownicy zaczynają postrzegać wyższe kwoty dodatków jako nowy punkt odniesienia w negocjacjach³⁹. W dłuższej perspektywie rosnąca presja społeczna dotycząca równych szans może sprzyjać zmniejszeniu segmentacji rynku pracy, gdy społeczeństwo zacznie oczekiwać bardziej jednolitego traktowania wszystkich form zatrudnienia.

Projektowane zmiany będą ponadto wymagały od firmowych działów kadr ponownego, uwzględniającego nowe zasady, przeliczenia stażu pracy dla wszystkich obecnych pracowników. To oznacza konieczność weryfikacji otrzymanych dokumentów, zaktualizowania danych w systemach kadrowo-płacowych i przeliczenia uprawnień (np. urlopu). W małych firmach, gdzie często nie ma dedykowanego działu HR, będzie to dodatkowe obciążenie dla właścicieli lub księgowych.

Po wejściu w życie ustawy pracodawcy będą się mierzyć ze wzrostem kosztów zatrudnienia, a często także z koniecznością zmiany organizacji pracy (zwłaszcza w tych zakładach pracy zatrudniających wielu pracowników, którzy po zmianach zyskają prawo do 26 dni urlopu), a także wypracowania nowych reguł postępowania wobec osób, które podejmowały pracę u wielu pracodawców lub prowadziły JDG. W takich przypadkach konieczne będzie zapewnienie zastępstwa lub ograniczenie działalności. Należy też brać pod uwagę trudności związane z interpretacją wprowadzanych przepisów, co prowadzić może do zróżnicowania sposobu stosowania przepisów w praktyce.

Podsumowując, projektowana regulacja otwiera drzwi do ważnych zmian na rynku pracy, ale o tym, co faktycznie się wydarzy, zdecydują codzienne kalkulacje pracodawców i pracowników. Kluczowe będzie to, czy rynek zaakceptuje dodatkowe koszty i formalności, czy też spróbuje je obchodzić — przenosząc zatrudnienie w mniej kosztowne i trudniej kontrolowane formy. Od tego, jak ten mechanizm zadziała w praktyce, zależy, czy zakładane cele ustawy uda się zrealizować.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Projektowana regulacja będzie wywoływać skutki dla sektora finansów publicznych (dalej: SFP), w tym dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dalej: jst), a także dla innych jednostek sektora finansów publicznych.

W opinii Wnioskodawców projektowana regulacja będzie miała wpływ na wydatki w ramach funduszu wynagrodzeń u pracodawców, w tym w jednostkach sektora finansów publicznych. Jednocześnie Wnioskodawcy wskazują, że kwota ewentualnego zwiększenia wydatków w ramach wyżej wymienionego funduszu jest trudna do oszacowania.

Skutki proponowanych zmian dla SFP będą wynikać z wprowadzenia jednolitych zasad ustalania stażu pracy poprzez objęcie tymi zasadami wszystkich uprawnień pracowniczych wynikających ze stosunku pracy. Do uprawnień tych

³⁹ S. Campbell, S. Sharpe, *Anchoring Bias in Consensus Forecasts and Its Effect on Market Prices*, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 2009, t. 44, nr 2, s. 369-390.

zaliczają się m.in. nagrody jubileuszowe czy dodatki służbowe. Ponadto od stażu pracy zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, a od tzw. zakładowego stażu pracy uzależniona jest długość okresu wypowiedzenia, możliwość zawarcia i czas trwania umowy o pracę na czas określony, wysokość odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę oraz odprawy pośmiertnej. W celu oszacowania kosztów dla SFP konieczny jest dostęp do szeregu szczegółowych danych takich jak:

- liczba pracowników, którzy mogliby skorzystać z uprawnień dotyczących zaliczenia do stażu pracy okresów wskazanych w projekcie,
- liczba osób, które mają wypracowane okresy na umowach zlecenia i prowadzenia działalności gospodarczej w podziale na sektor publiczny i prywatny.

Dopiero na podstawie takich informacji możliwe byłoby oszacowanie wysokości zmienionych dodatków stażowych, wcześniejszych nagród jubileuszowych, wyższych odpraw pracowniczych, kosztów wcześniejszego nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni (konieczność sfinansowania ewentualnych zastępstw).

Z drugiej strony w szacunkach odnośnie do skutków dla SFP należy uwzględnić fakt, iż część wzrostu dodatku stażowego, w postaci wyższej płatności składek i podatku dochodowego (w zależności od stawki podatku PIT), stanie się dochodem budżetu państwa i budżetów jst. Podobnie stanie się w przypadku części środków przeznaczonych na nagrody jubileuszowe, które zasila dochody sektora finansów publicznych (podatek dochodowy).

Wobec braku publicznie dostępnych informacji, o których mowa powyżej, należy przyjąć założenia Wnioskodawców do ustalenia przybliżonych (orientacyjnych) wartości skutków finansowych związanych z dodatkami stażowymi i nagrodami jubileuszowymi dla sektora publicznego i sektora prywatnego. Mając na uwadze doniosłość projektowanych zmian zarówno dla SFP, jak i gospodarki oraz społeczeństwa, zasadne wydaje się rozważenie przez decydentów przeprowadzenia pogłębionych analiz w oparciu o bardziej przybliżone, faktyczne dane.

Do prezentacji skutków finansowych dla SFP Wnioskodawcy wykorzystali metodologię i niektóre dane zawarte w ocenie skutków regulacji (OSR)⁴⁰ do tożsamego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1426).

W projekcie Wnioskodawcy przyjęli następujące założenia⁴¹:

- około 43%-57% (w zależności od stawki podatku PIT) wysokości wzrostu dodatku stażowego stanie się dochodem budżetu państwa i jst w postaci wpływów ze składek i podatku dochodowego. Podobnie będzie w przypadku środków wydatkowanych na nagrody jubileuszowe – jak w OSR;
- na podstawie badania BEAL, udział osób pracujących niebędących pracownikami najemnymi (zatrudnionymi), czyli osób objętych

⁴⁰ Numer w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD59.

⁴¹ Na podstawie pkt 6 DSR oraz pkt 6 OSR.

proponowanymi regulacjami, wynosi 19,9%, dane za 2023 r. – w OSR – 19%, dane za 2024 r.;

- dla oszacowania skutków finansowych wykorzystano dane GUS dotyczące przeciętnego zatrudnienia w sektorze publicznym w 2023 r. (które wyniosło 2 961,3 tys. etatów) – w OSR uwzględniono przeciętne zatrudnienie w sektorze publicznym w 2024 r. (które wyniosło 2 979,7 tys. etatów). Ostatecznie grupa osób objętych regulacją wyniosła 589,3 tys. etatów – w OSR – 566,1 tys. etatów;
- przyjęto dane GUS dotyczące struktury wynagrodzeń z października 2022 r. do wyodrębnienia grupy pracowników sektora publicznego posiadających staż pracy od 2 do 20 lat (44,7% w podmiotach zatrudniających powyżej 9 osób), co daje 263,7 tys. etatów – w OSR – 253,1 tys. etatów. Na tej podstawie uzyskano określoną ilość etatów, którą w sposób arbitralny zmniejszono o 25% do 197,6 tys. etatów – w OSR do 189,8 tys. etatów w związku z założeniem, iż nie wszyscy pracownicy otrzymają dodatek stażowy w wyniku przyjęcia ustawy z różnych powodów, ponadto zabieg ten ma uwzględniać ewentualny błąd przeszacowania;
- dla sektora publicznego uwzględniono od 2027 r. wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastka) z tytułu wzrostu dodatku stażowego – jak w OSR;
- do szacunków przyjęto również dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia w sektorze prywatnym (które wyniosło 6 436,7 tys. etatów, natomiast w OSR – 6 433,0 tys. etatów) i analogiczny jak w sektorze publicznym udział osób objętych zmianami regulacji (19,9%, natomiast w OSR – 19% i wyniosło odpowiednio 1 280,9 tys. etatów oraz 1 222,3 tys. etatów);
- w sektorze prywatnym dodatki za długoletnią pracę nie są powszechne i mogą funkcjonować głównie w dużych przedsiębiorstwach, stąd do odnośnych szacunków przyjęto dane GUS dotyczące struktury wynagrodzeń i zatrudnienia z października 2022 r. W przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 pracowników zatrudnionych było 42,4% ogółu zatrudnionych w przedsiębiorstwach prywatnych zatrudniających powyżej 9 osób. Udział zatrudnionych o stażu 2-20 lat w tych przedsiębiorstwach wyniósł 61,6%. Na tej podstawie oszacowano udział pracowników posiadających staż pracy od 2 do 20 lat zatrudnionych w podmiotach o liczbie pracowników powyżej 250 osób na 26,1% w ogólnej liczbie pracowników sektora prywatnego w podmiotach o liczbie pracowników 10 i więcej. Na potrzeby obliczeń przyjęto szacunek, że ok. 1/3 pracowników z powyższej grupy może być objęta dodatkiem stażowym, tj. 111,4 tys. etatów, natomiast w OSR – 106,3 tys. etatów;
- przyjęto, że 1/10 pracowników sektora publicznego otrzymuje nagrody jubileuszowe, przy czym zastosowano redukcję liczby etatów o 25%, na podstawie takich samych założeń jak w przypadku dodatku stażowego, co daje 44,8 tys. etatów, natomiast w OSR – 43,1 tys. etatów;

- w sektorze prywatnym 26,2% pracowników ma staż pracy 20 lat i więcej, a rocznie uprawnionych do nagrody jubileuszowej jest około 5% pracowników dużych przedsiębiorstw. W odniesieniu do nagrody jubileuszowej przyjęto tożsame jak dla dodatku stażowego założenia. Wykorzystano również dane GUS dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze publicznym i sektorze prywatnym w 2023 r., natomiast w OSR – w 2024 r.;
- przyjęto, iż zasadnicze wynagrodzenie, od którego są liczone dodatki, stanowi 75% przeciętnego wynagrodzenia;
- dane przeliczono zgodnie z prognozami wskaźników makroekonomicznych ustalanych przez Ministerstwo Finansów (według Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2024 r., natomiast w OSR – maj 2025 r.). Uwzględniono dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz realną dynamikę wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;
- przyjęto przybliżony szacunek wzrostu wpływów z obowiązkowych danin (podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne). Zaliczka na podatek PIT została oszacowana zgodnie z zasadami ogólnymi, uwzględniając kwoty zmniejszające podatek i progi podatkowe. Ponadto przyjęto, że udział jest w dochodach z PIT w 2026 r. i kolejnych latach pozostanie na stałym poziomie 85,0%. Na podstawie danych ZUS za 2022 r. oszacowano udział pracowników, za których jest odprowadzana składka na Fundusz Emerytury Pomostowych na poziomie 2,6%;
- dla sektora publicznego przyjęto wydatki po 50% dla budżetu państwa i jst;
- uznano, iż wprowadzenie projektowanego przepisu w odniesieniu do byłych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej nie wpłynie na podwyższenie kosztów zatrudnienia dla jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). W przypadku pozostałych pracodawców przyjęto, iż nie ma możliwości oszacowania skutków finansowych proponowanych zmian, z uwagi na brak możliwości określenia liczby i stażu służby byłych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, którzy po zakończeniu służby w KAS zechcą podjąć zatrudnienie.

W związku z powyższym można ocenić, że:

- 1) dane zaprezentowane przez Wnioskodawców mają publiczny charakter (pochodzą z baz danych GUS i prognoz Ministerstwa Finansów),
- 2) metodologia wykorzystana przy obliczeniach jest wiarygodna i stosowana do oceny wpływu na sektor finansów publicznych w analogicznym projekcie przedłożonym przez rząd,
- 3) obliczenia obejmują rok wejścia w życie projektu, czyli zgodnie z założeniem Wnioskodawców rok 2026 oraz perspektywę kolejnych 10 lat,

- 4) ze względu na brak danych o liczbie pracowników, którzy skorzystają z uprawnień pracowniczych dotyczących zaliczenia do stażu pracy okresów wskazanych w projekcie oraz o liczbie osób, które mają wypracowane okresy na umowach zlecenia i prowadzenia działalności gospodarczej w podziale na sektor publiczny i sektor prywatny, Wnioskodawcy przyjęli autorskie założenia (zbieżne z wykorzystanymi w analogicznym projekcie przedstawionym przez rząd),
- 5) Wnioskodawcy nie rozważali alternatywnego modelu.

Poniżej w Tabeli 1. przedstawiono zbiorcze zestawienie prognozowanych skutków finansowych na podstawie oszacowań zawartych w projekcie. Najwyższe skutki finansowe dotyczą w równych częściach budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwiększonych wydatków, których skala corocznie może ulegać zwiększeniu. Planowany łączny wzrost wydatków ogółem w okresie kolejnych 10 lat od wejścia w życie zmiany szacowany jest na ponad 14 mld zł, z kolei po stronie dochodów ich skumulowana wartość może kształtować się na poziomie około 8,5 mld zł. Skutki finansowe w zakresie dochodów obejmą zarówno budżet państwa, jednostki samorządu terytorialnego, jak również inne jednostki sektora finansów publicznych i obsługiwane przez nie fundusze, w tym: ZUS, NFZ, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Oznacza to, iż proponowane rozwiązania mogą mieć wpływ na powiększenie deficytu budżetowego i długu publicznego. Wnioskodawcy w pkt 7 DSR wskazują, że środki przeznaczone na sfinansowanie projektowanych zmian powinny być przedmiotem przyszłych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2026 r. Celem tych prac ma być zabezpieczenie dla dysponentów poszczególnych części budżetu państwa środków budżetowych na sfinansowanie wynikających z projektu zmian (w limitach wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych częściach budżetowych)⁴².

⁴² Przy czym zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawców proponowana zmiana w odniesieniu do byłych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej ma nie wpłynąć na zwiększenie dochodów ani wydatków w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe. Proponowana zmiana dotycząca zaliczenia przez pracodawców okresów wykonywania przez skazanego odpłatnego zatrudnienia z wyłączeniem umów o dzieło ma nie mieć wpływu na wydatki sektora finansów publicznych części 15 – Sądy powszechne i części 37 – Sprawiedliwość.

Tabela 1. Skutki finansowe dla sektora finansów publicznych według szacunków Wnioskodawców – zestawienie zbiorcze

(ceny bieżące)	Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmiany (mln zł)											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	łącznie
Dochody ogółem	466,2	575,5	606,2	638,2	672,0	720,3	757,1	942,2	989,5	1 038,7	1 089,8	8 495,7
budżet państwa	18,6	29,1	30,7	32,3	34,0	37,8	39,7	63,7	66,9	70,2	73,7	496,7
JST	105,2	165,0	173,8	183,0	192,7	214,0	224,9	360,9	379,0	397,9	417,4	2 813,8
ZUS	258,4	287,8	303,1	319,2	336,1	353,6	371,7	390,6	410,2	430,7	451,8	3 913,2
NFZ	63,4	70,6	74,4	78,3	82,5	86,8	91,2	95,9	100,7	105,7	110,9	960,4
Fundusz Pracy	8,2	9,1	9,6	10,1	10,6	11,2	11,7	12,3	13,0	13,6	14,3	123,7
Fundusz Solidarnościowy	11,8	13,2	13,9	14,6	15,4	16,2	17,0	17,9	18,8	19,7	20,7	179,2
FGŚP	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	3,8
FEP	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	4,9
Wydatki ogółem	938,6	1 048,2	1 104,0	1 162,6	1 224,2	1 288,0	1 353,6	1 422,8	1 494,0	1 568,6	1 645,6	14 250,2
budżet państwa	469,3	524,1	552,0	581,3	612,1	644,0	676,8	711,4	747,0	784,3	822,8	7 125,1
JST	469,3	524,1	552,0	581,3	612,1	644,0	676,8	711,4	747,0	784,3	822,8	7 125,1
ZUS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NFZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fundusz Pracy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fundusz Solidarnościowy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FGŚP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FEP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo ogółem	-472,4	-472,7	-497,8	-524,4	-552,2	-567,7	-596,5	-480,6	-504,5	-529,9	-555,8	-5 754,5
budżet państwa	-450,7	-495,0	-521,3	-549,0	-578,1	-606,2	-637,1	-647,7	-680,1	-714,1	-749,1	-6 628,4
JST	-364,1	-359,1	-378,2	-398,3	-419,4	-430,0	-451,9	-350,5	-368,0	-386,4	-405,4	-4 311,3
ZUS	258,4	287,8	303,1	319,2	336,1	353,6	371,7	390,6	410,2	430,7	451,8	3 913,2
NFZ	63,4	70,6	74,4	78,3	82,5	86,8	91,2	95,9	100,7	105,7	110,9	960,4
Fundusz Pracy	8,2	9,1	9,6	10,1	10,6	11,2	11,7	12,3	13,0	13,6	14,3	123,7
Fundusz Solidarnościowy	11,8	13,2	13,9	14,6	15,4	16,2	17,0	17,9	18,8	19,7	20,7	179,2
FGŚP	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	3,8
FEP	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	4,9

Źródło: pkt 6 DSR.

Przedstawiona powyżej metodologia obliczeń w odniesieniu do projektu oraz z OSR jest jednolita, a różnice wynikają jedynie z różnych okresów za które przyjmowano dane dotyczące zatrudnienia, wynagrodzeń oraz prognozy wskaźników makroekonomicznych, stąd szacunki w pewnym stopniu są zróżnicowane (zob. Tabela 2.). Jednak, co istotne jest dla utrzymania zasady porównywalności oba te dokumenty powstały w zbliżonym okresie, co implikuje zasadność ich wykorzystania w niniejszej ocenie. Obliczenia wskazują na różnice w analizowanym okresie po stronie dochodów na poziomie 859 mln zł, a wydatków 870 mln zł. Biorąc pod uwagę fakt, iż obliczenia dotyczą okresu kolejnych 10 lat, można uznać różnice na takim poziomie za całkowicie akceptowalne.

Tabela 2. Różnica w szacunkach między OSR a DSR w zakresie wymiaru skutków finansowych dla sektora finansów publicznych – zestawienie zbiorcze

(ceny bieżące)		Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmiany (mln zł)										
ceny bieżące	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	łącznie
Dochody ogółem	56,5	8,2	15,0	20,8	39,2	173,7	188,6	57,6	65,4	73,0	160,6	858,6
budżet państwa	8,4	0,6	0,9	1,2	3,4	22,9	24,5	4,2	4,7	5,3	17,7	93,8
JST	48,1	3,0	5,0	6,7	19,1	129,9	138,9	23,7	26,8	29,8	100,6	531,6
ZUS	0,0	3,5	6,9	9,7	12,6	15,7	19,0	22,4	25,6	28,6	31,9	175,9
NFZ	0,0	0,9	1,7	2,4	3,1	3,8	4,7	5,5	6,3	7,0	7,8	43,2
Fundusz Pracy	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	0,9	1,0	5,6
Fundusz Solidarnościowy	0,0	0,1	0,3	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	8,1
FGŚP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
FEP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2
Wydatki ogółem	15,4	29,0	42,4	53,8	65,2	77,6	91,4	104,6	117,6	130,0	143,2	870,2
budżet państwa	7,7	14,5	21,2	26,9	32,6	38,8	45,7	52,3	58,8	65,0	71,6	435,1
JST	7,7	14,5	21,2	26,9	32,6	38,8	45,7	52,3	58,8	65,0	71,6	435,1
ZUS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NFZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fundusz Pracy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fundusz Solidarnościowy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FGŚP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FEP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo ogółem	41,1	-20,8	-27,4	-33,0	-26,0	96,1	97,2	-47,0	-52,2	-57,0	17,4	-11,6
budżet państwa	0,7	-13,9	-20,3	-25,7	-29,2	-15,9	-21,2	-48,1	-54,1	-59,7	-53,9	-341,3
JST	40,4	-11,5	-16,2	-20,2	-13,5	91,1	93,2	-28,6	-32,0	-35,2	29,0	96,5
ZUS	0,0	3,5	6,9	9,7	12,6	15,7	19,0	22,4	25,6	28,6	31,9	175,9
NFZ	0,0	0,9	1,7	2,4	3,1	3,8	4,7	5,5	6,3	7,0	7,8	43,2
Fundusz Pracy	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	0,9	1,0	5,6
Fundusz Solidarnościowy	0,0	0,1	0,3	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	8,1
FGŚP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
FEP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2

Źródło: pkt 6 OSR, pkt 6 DSR.

W Tabeli 3. wskazano na ogólny bilans kosztów i korzyści dla SFP w wyniku wejścia w życie proponowanych zmian w porównaniu do szacowanych wartości w OSR. Wzrost dochodów SFP w analizowanym okresie waha się od około 8,5 mld zł do 9,4 mld zł. Wzrost wydatków z kolei kształtuje się między 14,3 mld zł a 15,1 mld zł. W konsekwencji powyższego ujemne saldo wynosi około 5,8 mld zł. Zatem w ciągu kolejnych 10 lat od wejścia w życie projektu proponowane rozwiązania będą stanowiły koszt netto dla SFP w tej wysokości.

Tabela 3. SFP – dochody, wydatki, saldo łącznie (w mln zł) w okresie 2026–2036 – rozpiętość szacunków

(ceny bieżące)	wg DSR	wg OSR
Dochody ogółem	8 495,7	9 354,3
budżet państwa	496,7	590,5
JST	2 813,8	3 345,4
Pozostałe	5 185,2	5 418,4
Wydatki ogółem	14 250,2	15 120,4
budżet państwa	7 125,1	7 560,2
JST	7 125,1	7 560,2
Pozostałe	0,0	0,0
Saldo ogółem	-5 754,5	-5 766,1
budżet państwa	-6 628,4	-6 969,7
JST	-4 311,3	-4 214,8
Pozostałe	5 185,2	5 418,4

Źródło: pkt 6 OSR, pkt 6 DSR.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wskazano istotnych informacji dotyczących skutków finansowych projektu dla sektora finansów publicznych.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Projekt przewiduje nałożenie dodatkowych obowiązków na pracodawców, ZUS i pracowników. Pracodawcy będą zobowiązani do oceny, uwzględniania i przyznawania uprawnień związanych z dokumentami nieokreślonymi prawem pracy, w tym zagranicznymi. Obciążenia z tym związane będą więc uzależnione od doświadczeń pracodawcy i jego służb kadrowych, w szczególności dla tych pracodawców, którzy dotychczas zatrudniali na podstawie stosunków pracy i będą musieli zapoznać się z zasadami zatrudniania w innych ramach prawnych i dokumentowania tego zatrudnienia. Projekt nakłada na ZUS kolejny obowiązek niezwiązany z jego głównymi zadaniami (realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych – art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Nie określono zasad odpłatności za wystawianie zaświadczeń wymienionych w projekcie, zwłaszcza tych niezwiązanych z podleganiem ubezpieczeniom społecznym w danym okresie lub podleganiu tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wdrożenie regulacji będzie wymagało od ZUS zmian w systemach informatycznych⁴³.

Dla pracowników kluczową nowością stanie się wymóg szczegółowego udokumentowania wcześniejszych okresów pracy zarobkowej. Szczególnie skomplikowane okażą się sytuacje, gdy dokumenty będą musiały być pozyskiwane od byłych kontrahentów, z zagranicy lub z archiwów samych pracowników. To spowoduje konieczność większego zaangażowania działów kadr i prawników w firmach, generując istotne koszty czasowe oraz finansowe, a także zwiększy psychologiczne obciążenie pracowników, zmuszonych do samodzielnego zbierania dowodów swojej aktywności zawodowej.

Należy również odnotować wzrost obciążeń administracyjnych dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, PIP, urzędów skarbowych oraz sądów pracy – m.in. w zakresie odpowiedzialności za interpretację, stosowanie i egzekwowanie nowych przepisów, a także zobligowanie do dostosowania procedur i działań do nowych potrzeb.

⁴³ Uwagi ZUS do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw,

<https://sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/druk.xsp?documentId=9BF0CC7844A7FA31C1258CB4006649DB>.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Projekt dotyczy wprowadzenia regulacji nakazującej uwzględniać wskazane okresy służby lub wykonywania pracy w różnych formach prawnych do okresów zatrudnienia, zarówno do tzw. ogólnego stażu pracy, jak i do okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, jeżeli praca była wykonywana dla tego podmiotu. Projekt obejmuje wliczanie okresów:

- prowadzenia przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
- pozostawania osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność;
- wykonywania przez osobę fizyczną umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
- wykonywania przez osobę fizyczną umowy agencyjnej;
- pozostawania osobą współpracującą z osobą wykonującą umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług lub umowę agencyjną;
- pozostawania przez osobę fizyczną członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych;
- zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem.

Dla poszczególnych kategorii sformułowano dodatkowy warunek związany z ubezpieczeniami społecznymi: opłacania składek (§ 1 i § 5), podlegania ubezpieczeniom (§ 2) lub niepodlegania ubezpieczeniom społecznym na podstawie odrębnych przepisów, w tym art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców (§ 3 i § 4). Projektowane regulacje pozostają poza zakresem Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

2. Skutki społeczne: Ustawa jest krokiem w stronę większej sprawiedliwości społecznej, jej implementacja będzie jednak dużym wyzwaniem organizacyjnym i finansowym. Beneficjenci ustawy, głównie osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych lub prowadzące własną działalność gospodarczą, mimo często wieloletniego doświadczenia, są w gorszej pozycji pod względem uprawnień pracowniczych. Nowe przepisy uznają ich wkład w rynek pracy i wyrównują szanse wobec pozostałych pracowników, co zwiększy poczucie sprawiedliwości. Kluczowe dla pozytywnych, społecznych skutków przyjęcia ustawy będzie sprawne działanie ZUS, jasne wytyczne dla pracodawców i odpowiednie zaplecze prawne, wspomagające minimalizowanie potencjalnych problemów i sporów.

3. Skutki gospodarcze: Projektowane zmiany regulacyjne mają potencjał, by pozytywnie wpłynąć na rynek pracy. Mogą skutecznie zmniejszyć segmentację zatrudnienia i zwiększyć atrakcyjność stabilnych form umów, zwłaszcza w sektorze publicznym. Jednak realne zachowania adaptacyjne przedsiębiorców i pracowników mogą ten efekt istotnie ograniczyć lub opóźnić. Firmy, kierując się przezornością finansową i administracyjną, będą poszukiwać mniej kosztownych alternatyw,

a pracownicy mogą reagować negatywnie na zwiększone wymagania formalne. Ostateczny sukces regulacji będzie zależeć od tego, na ile rynek faktycznie dostrzeże korzyści wynikające z wyrównania form zatrudnienia i czy nie wybierze łatwiejszych, lecz mniej korzystnych rozwiązań.

4. Skutki finansowe: Projektowana regulacja będzie miała bezpośredni wpływ na wynik sektora finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, a także na inne jednostki sektora finansów publicznych i obsługiwane przez nie fundusze, w tym: ZUS, NFZ, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP oraz FEP. Z punktu widzenia finansów publicznych prognozowane ujemne saldo sektora finansów publicznych na przestrzeni 10 lat nie wydaje się wysokie, jednakże sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli uwzględnimy fakt, iż w 2025 r. zaplanowano deficyt budżetu państwa na poziomie 289 mld zł⁴⁴, a Polska znajduje się obecnie w unijnej procedurze nadmiernego deficytu⁴⁵. Oszacowany przez Wnioskodawców wynik sektora finansów publicznych może wpłynąć na powiększenie deficytu budżetowego oraz długu publicznego.

Autorzy:

Dorota Olejniczak, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Łukasz Żołądek, specjalista w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV)

dr hab. Dorota Dzienisiuk, ekspert ds. legislacji (pkt V.1, X, XI.1.1)

prof. Krzysztof Wojtyczek, ekspert ds. legislacji (pkt V.2, XI.1.2)

dr Marta Karkowska, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

dr Radosław Zyzik, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

dr Olga Olkowska, Krzysztof Wołowicz, specjaliści ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej



⁴⁴ Por. art. 1 ust. 5 ustawy budżetowej na rok 2025 z dnia 9 stycznia 2025 r. (Dz. U. poz. 63) – Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2025 r. na kwotę nie większą niż 288 770 000 tys. zł.

⁴⁵ Zob. Decyzja Rady (UE) 2024/2133 z dnia 26 lipca 2024 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce (Dz. Urz. UE. L z 2024 r. poz. 2133, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2133/oj>) oraz Średniookresowy plan budżetowo-strukturalny na lata 2025-2028, Ministerstwo Finansów, <https://www.gov.pl/web/finanse/sredniookresowy-plan-budzetowo-strukturalny>.